ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Αριθμός 30.144

Στην Αθήνα σήμερα, 23.06.2020, στο γραφείο μου, εγώ, η συμβολαιογράφος με έδρα την Αθήνα, **Ελένη Υποθετική**, βεβαιώνω ότι εμφανίστηκαν ενώπιόν μου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως παρέχουσα γονέας:

1) **Αικατερίνη Πλασματική του Παναγιώτη**, κάτοικος Οδός Ανύπαρκτης 111, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 587241179 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 983226.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως τέκνα που αποδέχονται:

2) **Αθανάσιος Παράδειγμα του Δημητρίου**, κάτοικος Οδός Φανταστικής 77, Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 623222310 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 558122.

3) **Αθανάσιος Παράδειγμα του Ιωάννη**, κάτοικος Λεωφόρος Δοκιμών 68, Ηράκλειο, με Α.Φ.Μ. 486442949 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 854397.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Αθανάσιος Εικονικός του Χρήστου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 8431 και Α.Φ.Μ. 354436594, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

ΠΡΩΤΟ — ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Η γονέας είναι κυρία ενός ακινήτου (**κατάστημα**), ισόγειο, εμβαδού 87,93 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), που βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Φανταστικής 61, Αθήνα, στη Δημοτική Ενότητα Κυψέλης, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **991842855299/0/0**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμ. 5457/1985 του Πολεοδομικού Γραφείου Δοκιμών άδειας.

ΔΕΥΤΕΡΟ — Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 759,38 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία

SAMPLE - FICTIONAL DATA

τρίτου (ιδιοκτήτρια: Ελένη Υποθετική του Δημητρίου), νότια με την οδό Φανταστικής και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Σοφία Υποθετική του Ιωάννη, Μαρία Φανταστική του Ιωάννη).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— διαμέρισμα Α4 του 1ου ορόφου, εμβαδού 38,85 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991842855299/0/1 (ιδιοκτήτης: Δημήτριος Φανταστικός του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Β1 του 3ου ορόφου, εμβαδού 95,26 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991842855299/0/24 (ιδιοκτήτρια: Ευαγγελία Παράδειγμα του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Γ3 του 1ου ορόφου, εμβαδού 134,29 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991842855299/0/21 (ιδιοκτήτης: Νικόλαος Ανύπαρκτος του Κωνσταντίνου).

— διαμέρισμα Δ1 του 5ου ορόφου, εμβαδού 159,24 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991842855299/0/5 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Εικονικός του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Ε3 του 5ου ορόφου, εμβαδού 121,61 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991842855299/0/9 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Εικονικός του Κωνσταντίνου).

— διαμέρισμα Ζ1 του 4ου ορόφου, εμβαδού 147,21 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991842855299/0/8 (ιδιοκτήτρια: Αικατερίνη Εικονική του Παναγιώτη).

ΤΡΙΤΟ — ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 1.601/1984 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Δήμητρα Παράδειγμα), που συντάχθηκε την 5η Νοεμβρίου 1984, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 10.250.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Βασιλική Δείγμα του Ιωάννη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 11.892/1987 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Δημήτριος Πλασματικός), που συντάχθηκε την 19η Ιουλίου 1987, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 25.250.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Μαρία Εικονική του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 3.118/1988 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Δημήτριος Εικονικός),

SAMPLE FICTIONAL DATA

που συντάχθηκε την 25η Ιουνίου 1988, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 25.600.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Παναγιώτης Δείγμα του Νικολάου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 25.493/1990 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Βασιλική Δείγμα), που συντάχθηκε την 5η Αυγούστου 1990, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 38.600.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Δημήτριος Υποθετικός του Αθανασίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 30.767/1997 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Κωνσταντίνος Παράδειγμα), που συντάχθηκε την 10η Φεβρουαρίου 1997, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 21.100.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Ελένη Φανταστική του Χρήστου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 18.087/2012 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Παναγιώτης Φανταστικός), που συντάχθηκε την 23η Ιουλίου 2012, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 178.500,00 €. Νέα κυρία έγινε η Ελένη Ανύπαρκτη του Ιωάννη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Η τελευταία κυρία, **Ελένη Ανύπαρκτη του Ιωάννη**, κάτοικος Οδός Φανταστικής 59, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 015587672, μεταβίβασε το ακίνητο στον μεταβιβάζοντα του παρόντος, ο οποίος έκτοτε το νέμεται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

ΤΕΤΑΡΤΟ — ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 83355/2020 πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 69.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

ΠΕΜΠΤΟ — Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των ιδιοκτητών σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής δαπανών που προσαρτάται στον κανονισμό, ενώ οι δαπάνες θέρμανσης κατανέμονται με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών κάθε

SAMPLE - FICTIONAL DATA

ιδιοκτησίας.

Κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στην ιδιοκτησία του για την εκτέλεση επισκευών σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε ζημίας που θα προκληθεί, και να διατηρεί την ιδιοκτησία του σε καλή κατάσταση.

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για θητεία ενός έτους, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες δικαστικά και εξώδικα για κάθε θέμα που αφορά τα κοινόχρηστα, εισπράττει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

ΕΚΤΟ — Η ΠΑΡΟΧΗ. Με το παρόν η γονέας παραχωρεί λόγω γονικής παροχής στα τέκνα της την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, χωρίς αντάλλαγμα, για τη δημιουργία αυτοτελούς οικονομικής ζωής.

ΕΒΔΟΜΟ — ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 239.100,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 368971/2020 δήλωση φόρου γονικής παροχής στη Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης την 7η Ιουνίου 2020, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

ΟΓΔΟΟ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό

SAMPLE - FICTIONAL DATA

ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 683921/2017, κατηγορίας Γ (ενεργειακός επιθεωρητής: **Παναγιώτης Υποθετικός του Γεωργίου**, με Α.Φ.Μ. 887232727)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 2131121753, συνταγμένη από τον ίδιο μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

ΕΝΑΤΟ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και ότι δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής για τη μεταβίβασή του. Δηλώνουν επίσης ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές και ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στο παρόν.

Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

Η νομή και κατοχή του ακινήτου, μαζί με όλα τα δικαιώματα, τις αγωγές και τις ενστάσεις που απορρέουν από την κυριότητα, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα από σήμερα. Από την ίδια ημέρα όλα τα τέλη, οι φόροι, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον αποκτώντα, ενώ οι οφειλές μέχρι σήμερα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος δηλώνει ότι τις έχει εξοφλήσει.

Ο/Η συμβολαιογράφος βεβαιώνει ότι έλεγξε την ταυτότητα των συμβαλλομένων με

SAMPLE - FICTIONAL DATA

βάση τα νόμιμα έγγραφα που επέδειξαν, ότι αυτοί έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι τους ενημέρωσε για τις φορολογικές και αστικές συνέπειες της πράξης, για τις οποίες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση.

Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

ΔΕΚΑΤΟ — ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 2.429,39 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

ΕΝΔΕΚΑΤΟ — ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

1. Πιστοποιητικό βαρών, με αριθμό 20389/2020, της 18ης Ιουνίου 2020.

2. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 90816/2020, της 15ης Μαΐου 2020.

3. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, με αριθμό 28932/2020, της 19ης Ιουνίου 2020.

4. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 31706/2020, της 1ης Μαΐου 2020.

5. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 99905/2020, της 22ης Ιουνίου 2020.

6. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 11691/2020, της 6ης Μαΐου 2020.

7. Βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, με αριθμό 16726/2020, της 2ης Μαΐου 2020.

8. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 62414/2020, της 3ης Ιουνίου 2020.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ελένη Υποθετική

SAMPLE - FICTIONAL DATA